

DOI:10.15880/j.cnki.zsjj.2019.17.032

2019年度中国区“组织、领导传销活动罪”案件大数据报告

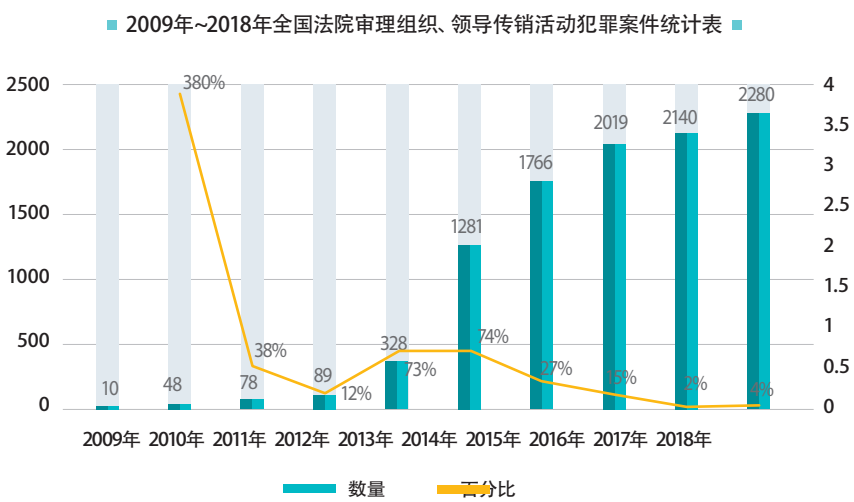
2018年全国涉传案件共计2286件，案件增幅较上年加大。

文 - 湖南理曜律师事务所

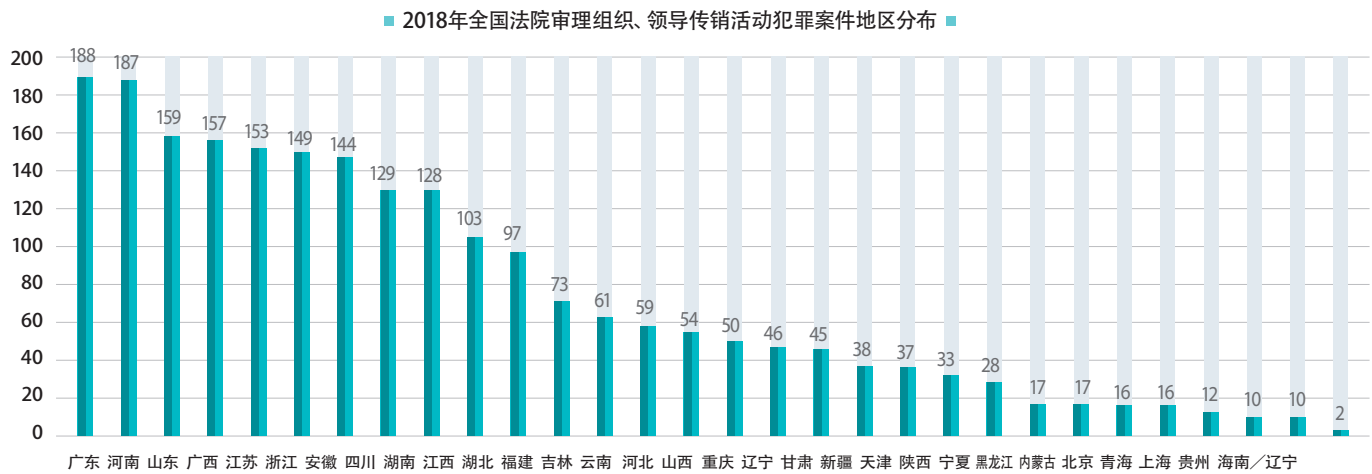
2009年~2018年全国涉传案件发展概况

2009年“传销”首次入刑，全国审理的组织、领导传销活动罪案件开始增长。自2009年2月28日，全国人大常委会通过《刑法修正案（七）》，增设第二百二十四条之一“组织、领导传销活动犯罪”，此后全国涉传案件开始逐渐增长。

2013年“涉传案件司法解释出台”，涉传案件呈爆发式、井喷式增长态势。2013年11月，公安部、最高法、最高检发布《关于办理组织



(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net



领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》（公通字〔2013〕37号），此后涉传案件数量呈陡增趋势。全国涉传案件呈现“大爆发”式增长，2014年案件数量（1281件）比2013年案件数量（328件）增长了74%，2015年（1766件）比2014年案件数量，增长27%。

2018年涉传案件增幅较上年加大。2017年度，中国已经审判的组织、领导传销活动罪案件共计2140件，比2016年（2079）案件总量增长2%，2018年（2286件）比2017年案件数量增长4%。

2018年中国涉传案件各省份分布情况

（一）涉传案件高发地区

2018年全国涉传案件共计2286件，分布在全国各个地区，跨地域性强成为涉传案件的一大特点。2018年传销案件主要分布在广东、河南、山东、广西、江苏、浙江、安徽、四川、湖南、江西、湖北等地。

2017年全国审结涉传案件大多分布在（江浙地区、两广地区、两湖地区、鲁皖地区），因此，可以看出两广地区、两湖地区、江浙地区、鲁皖地区都是每年涉传案件高度爆发区域。当然，今年河南比较之往年，增幅较高。

（二）截至2019年4月30日，2018年全国各省份涉传案件数量分布情况

（1）广东省分布案件188件，占2018年全国案件数量8.40%；

（2）河南省分布案件187件，占2018年全国案件数量8.36%

（3）山东省分布案件159件，占2018年全国案件数量7.11%；

（4）广西壮族自治区分布案件157件，占2018年全国案件数量7.02%；

（5）江苏省分布案件153件，占2018年全国案件数量6.84%；

（6）浙江省分布案件149件，占2018年全国案件数量6.66%；

（7）安徽省分布案件144件，占2018年全国案件数量6.44%；

（8）四川省分布案件129件，占2018年全国案件数量5.77%；

（9）湖南省分布案件128件，占2018年全国案件数量5.72%；

（10）江西省分布案件103件，占2018年全国案件数量4.60%；

（11）湖北省分布案件97件，占2018年全国案件数量4.34%；

以上前11个省份案件共计1594件，占全国案件比例69.73%。

（三）涉传案件频率高发省份具体地级市分布情况

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(1) 广东省: 深圳市 (30件)、佛山市 (23件)、湛江市 (20件)、中山市 (17件)、韶关市 (15件)

(2) 河南省: 南阳市 (85件)、焦作市 (23件)、安阳市 (12件)、驻马店市 (12件)、郑州市 (10件)

(3) 山东省: 德州市 (28件)、烟台市 (27件)、威海市 (16件)、潍坊市 (14件)、淄博市 (13件)

(4) 广西壮族自治区: 南宁市(39件)、百色市 (37件)、 贺州市 (19件)、玉林市 (18件)、桂林市 (13件)

(5) 江苏省: 南京市 (82件)、徐州市 (28件)、无锡市 (12件)、常州市 (10件)

(6) 浙江省: 绍兴市 (26件)、宁波市 (22件)、湖州市 (22件)、金华市 (20件)、杭州市 (18件)

(7) 安徽省: 合肥市 (82件)、安庆市 (11件)、芜湖市、马鞍山市、宿州市 (均8件)

(8) 四川省: 成都市 (74件)、绵阳市 (25件)、自贡市、眉山市 (均8件)

(9) 湖南省: 长沙市 (28件)、常德市 (22件)、株洲市 (20件)、湘潭市 (11件)、娄底市 (10件)

(10) 江西省: 南昌市 (40件)、赣州市 (19件)、上饶市 (9件)、宜春市、抚州市 (均8件)

(11) 湖北省: 武汉市 (50件)、黄冈市 (8件)、襄阳市 (7件)、荆门市 (6件)

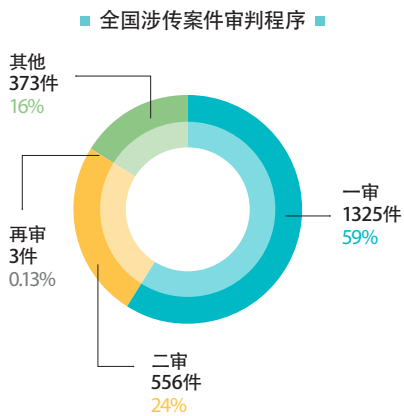
(四) 2018年全国传销重点整治城市

根据《国家市场监督管理总局关于进一步加强打击传销工作的意见》(国市监竞争〔2018〕7号), 国家市场监督管理总局已将廊坊、北海、南宁、南京、武汉、长沙、南昌、贵阳、合肥、西安、桂林市等11个城市列为2018年传销重点整治城市。传销重点整治城市的划定和提出, 将对该11个城市的市场监督管理部门、公安部门打击传销工作起到重要影响, 这些城市的涉传案件也将呈现出高压态势。

2018年全国涉传案件审判程序分布情况

2018年全国涉传案件审判程序分为一审、二审、再审、其他, 而案件主要集中在一审程序中 (案件数量1325件), 占全国涉传案件总量 (2286件) 的比例高达59.23%。

二审维持原判的比率高达96%, 故一审案件的办案机关侦查、起诉、审判工作, 以及律师辩护工作对犯罪嫌疑人的是否构成犯罪、具体量刑轻重显得至关重要。



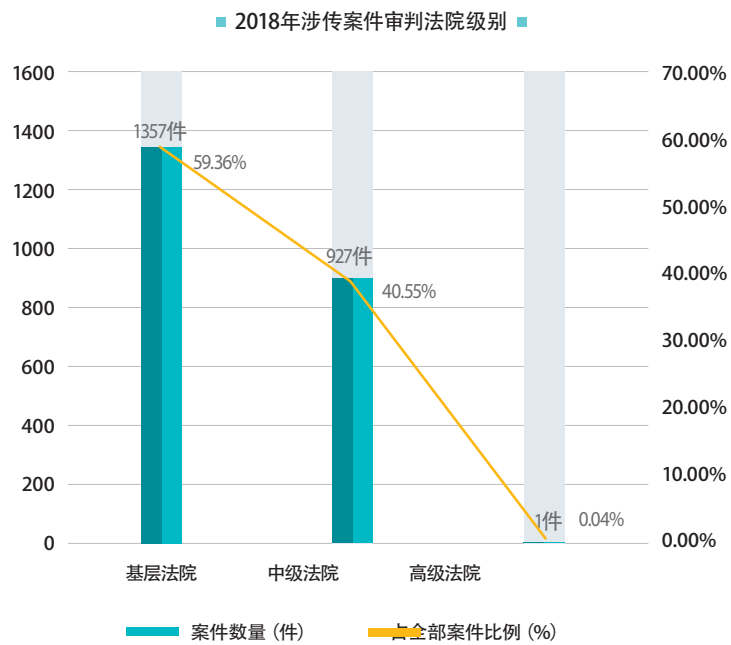
2018年全国涉传案件各级法院审结情况

2018年全国审判的涉传案件主要集中在基层法院和中级法院, 而基层法院案件覆盖率近60%, 各省高级法院涉传案件比例几乎没有, 最高人民法院审理涉传案件为0件。

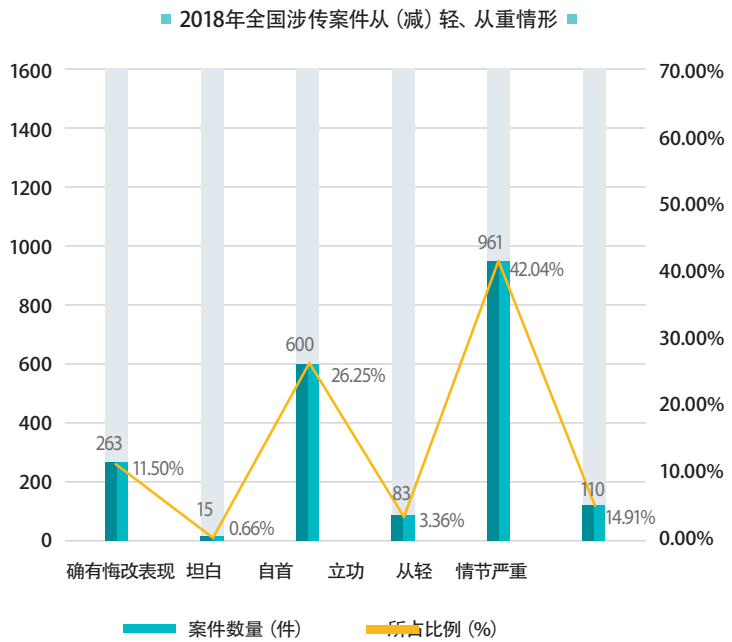
(1) 基层法院案件数量1357件, 占全国审判案件比例为59.36%;

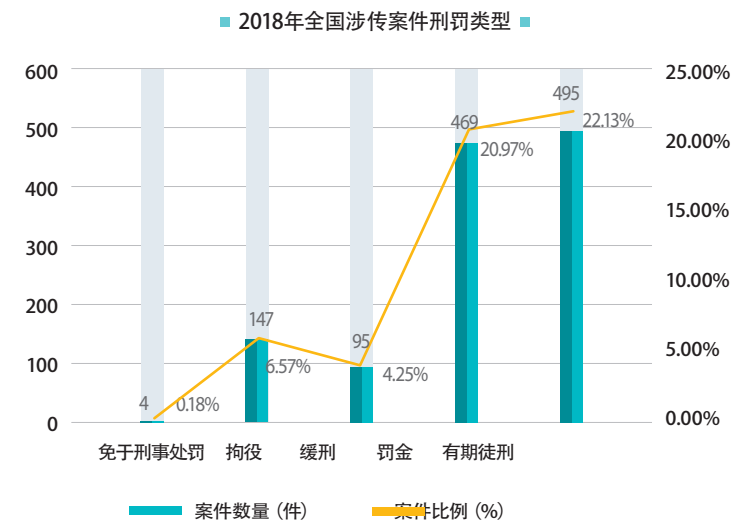
(2) 中级法院案件数量927件, 占全国审判案件比例为40.55%;

(3) 高级法院案件数量1件, 占全国审判案件比例为0.04%。



(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net





2018年全国涉传案件从（减）轻情况

2018年，全国涉传案件中具有自首情节案件（案件数量600件）较多，情节严重案件（案件数量741件）居高不下，比例高达14.91%。

（1）确有悔改表现情节的案件263件，占案件比例11.50%；

（2）具有坦白情节的案件15件，占案件比例0.66%；

（3）具有自首情节的案件600件，占案件比例26.25%；

（4）具有立功情节的案件83件，占案件比例3.63%；

以上具有从轻、减轻情节案件共计961件，占案件比例42.04%，较2017年从（减）轻案件比例（34.87%）增加了7.17%。

2018年全国涉传案件刑罚类型

2018年全国涉传案件中，单处罚金与并处罚金案件居多，判处缓刑比例相对较低。

（1）具有免于刑事处罚案件：4件/比例0.18%

山西省朔州市山阴县1件，甘肃省庆阳市华池县2件，河北省沧州市青县1件，4个案件的犯罪嫌疑人都是犯罪情节轻微，不需要判处刑罚，故免于刑事处罚。

（2）判处拘役案件：147件/比例6.57%

（3）判处缓刑案件：95件/比例4.25%

2018年度缓刑案件中，各省份分布情况为：

北京3件；天津2件；河北1件；山西3件；内蒙古1件；辽宁1件；吉林10件；黑龙江2件；上海1件；江苏4件；浙江2件；安徽5件；江西1件；山东7件；河南22件；湖南4件；广东5件；广西6件；四川6件；云南4件；陕西1件；甘肃3件。

上述适用缓刑排名前三的省份分别为：河南、吉林、山东。

（免责说明：本报告数据来源于裁判文书网等公开资料，因数据内容庞大，统计过程难免略有疏忽，因此报告制作人不对本报告的百分百准确性负责，特此说明。）

陈杰 648575850@qq.com

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net